

Questione Soggettività passiva in via mediata - Tribunale di Piacenza sentenza 350 del 16.07.2025

Importante sentenza del Tribunale di Piacenza che affronta la nota questione sulla **soggettività passiva delle compagnie telefoniche** che sfruttano, grazie alle moderne tecnologie, l'infrastruttura telefonica in concessione a diverso soggetto posiziona nel sottosuolo pubblico. I giudici chiariscono nella loro sentenza che: *"l'espressione "utilizzo materiale" non implica alcuna modificazione della realtà esterna, come si evince dal fatto che la stessa norma menziona l'occupazione del suolo pubblico in via mediata; il canone colpisce tutti i soggetti che, comunque, si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, senza che sia necessaria alcuna modificazione della realtà; in base al dettato normativo vigente, obbligati al pagamento del canone sono sia il titolare dell'infrastruttura, sia il c.d. soggetto passivo in via mediata, al quale, dunque, gli enti locali possono rivolgersi per la riscossione del canone."* Proseguono specificando: *"Dalle stesse spiegazioni fornite dalla opponente, anche in forma grafica, nel proprio atto introduttivo emerge come sia la natura stessa dell'infrastruttura ad esigere, quindi, una compresenza di più operatori, che utilizzano la stessa rete del concessionario che, a sua volta, utilizza l'infrastruttura assieme ai propri competitor."* Chiara la posizione del tribunale quando specifica che: *"Merita, invece, ad avviso di questo Giudicante, adesione quella giurisprudenza di merito che, partendo dalla pacifica presa d'atto della condivisione delle reti infrastrutturali in seguito alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, individuano come "soggetti passivi tutti gli utilizzatori anche in via mediata (ossia mediante collegamenti VULA, NGA e SLU) la rete dell'ex monopolista delle infrastrutture Telecom s.p.a., sulla base del numero delle utenze che di fatto utilizzano in virtù di accordi privati con il concessionario"*

 Allegati

 **Allegato**

